

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5309/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุพจน์ หรือ จอนนี่ กิตติเดชดำเกิง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง

จำเลยที่ 3 เป็นภริยาจำเลยที่ 2 บุคคลทั้งสองเป็นชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกัน ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ไปพบปะพูดคุยกับจำเลยที่ 1 ด้วยกันเมื่อจำเลยที่ 2 รับห่อเฮโรอีนจากจำเลยที่ 1 ใส่ถุงกระดาษถือมาที่ห้างสรรพสินค้าเที่ยวแรกแล้วจำเลยที่ 2 ก็ส่งให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ได้เปิดดูแล้วคล่อง ถุงกระดาษไว้กับรถเข็นเด็กซึ่งมีบุตรนั่งอยู่พฤติกรรมถือได้ว่าจำเลยที่ 3 รวมกับจำเลยที่ 2 มีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 83 และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหาฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง ส่วนข้อหาที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสองให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นศาล เป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยที่ 2 เป็นสามีของจำเลยที่ 3 บุคคลทั้งสองเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกันเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2530 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ออกจากโรงแรมแซงกริล่าไปด้วยกัน แล้วไปพบปะสนทนากับจำเลยที่ 1 ที่ร้านอาหารแดรี่ควีนส์ชั้นล่างของห้างโรบินสัน ถนนพระราม 4 หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยที่ 1 แยกกันกลับ ต่อมาวันที่ 22 มกราคม 2530 เวลา 10 นาฬิกาเศษ จำเลยที่ 2 ไปที่ห้างโรบินสันและได้ซื้อผ้าเด็กใส่ในถุงกระดาษของห้างโรบินสันถือเดินไปที่บริเวณลานจอดรถสวนลุมพินี แล้วเข้าไปในรถยนต์เก๋งยี่ห้อ บี เอ็ม ดับบลิวคันหมายเลขทะเบียน 3 จ - 8728 กรุงเทพมหานคร ที่จอดติดเครื่องรออยู่ประมาณ 2 นาที ก็ออกจากรถถือถุงกระดาษใบเดิมซึ่งบรรจุเฮโรอีนกลับ

ไปยังห้างโรบินสัน ขณะนั้นจำเลยที่ 3 ไปรออยู่แล้วพร้อมด้วยบุตรซึ่งนั่งไปในรถเข็น
จำเลยที่ 2 ส่งถุงกระดาษบรรจุเฮโรอีนดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 เปิดดูแล้วนำไปคล้องไว้
กับที่เข็นของรถเข็นทางด้านซ้ายมือ ต่อมาจำเลยที่ 2 แยกไปซื้อหมอนข้างเด็ก
สีชมพู 1 ใบใส่ถุงกระดาษของห้างโรบินสัน 1 ใบ ซึ่งเป็นใบใหญ่กว่าเดิมแล้วเดินข้าม
ถนนไปที่รถยนต์เก๋งยี่ห้อ บี เอ็ม ดับเบิลว คันเดิมที่ยังจอดรออยู่ แล้วเข้าไปนั่งคู่กับ
คนขับประมาณ 2 นาที ก็ออกมาจากรถ ถือถุงกระดาษใบเดิมซึ่งบรรจุเฮโรอีนออกมา
ด้วย เดินกลับไปพบกับจำเลยที่ 3 ที่ห้างโรบินสันอีก แล้วเอาถุงเฮโรอีนดังกล่าว
แขวนไว้กับที่เข็นของรถเข็นคู่กับถุงเฮโรอีนใบแรก และพาจำเลยที่ 3 เดินออกจาก
ห้างดังกล่าวไปทางถนนพระราม 4 โดยจำเลยที่ 2 เป็นคนเข็นรถเด็ก พฤติการณ์
ของจำเลยที่ 3 เป็นการร่วมกับจำเลยที่ 2 มีเฮโรอีนของกลางอันเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ไว้ในครอบครองและด้วยเหตุที่ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีปริมาณมาก
คำนวณเป็นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์บริสุทธิ์ได้ถึง 4.467 กิโลกรัม จึงต้องถือว่าเป็น
การมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามนัยแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยที่ 3 ได้ร่วมกระทำความ
ผิดกับจำเลยที่ 2 ด้วยนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ดี
รูปคดีมีเหตุให้เชื่อว่า การที่จำเลยที่ 3 กระทำความผิดนี้เนื่องจากอิทธิพลของจำเลย
ที่ 2 ซึ่งเป็นสามีและเป็นคนติดยาเสพติดให้โทษเป็นต้นเหตุ ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษ
จำเลยที่ 3 ถึงประหารชีวิตจึงยังไม่เหมาะสม เห็นสมควรวางโทษเสียใหม่ให้พอ
เหมาะแก่รูปคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
ให้จำคุกจำเลยที่ 3 ตลอดชีวิตนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ